

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ ביסוס קרקע

שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

מגרש 3209 + מגרש 320

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מבניקת קרקע והנדסת בסוס

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 57786
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

[שם ספק]

ספק:

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

חוזה יועץ ביסוס קרקע

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786
כתובת: יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

[צדדים נוספים]
(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

היועץ"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

[שם ספק]

ספק:

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

"המנהל" מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה" / **"ההסכם"** חוזה זה על נספחיו.
"הדין" כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.
"הרשות המקומית" כמוגדר בנספח א' המצ"ב.
"חוזה הפיתוח" כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי היועץ ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר היועץ ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ ;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי היועץ ;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

- 2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.
- 2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהירות, בטאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י פרויקט: **שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב (שם ספק)** תבנית: **יועץ ביסוס קרקע** מס' חוזה: **CONT-5-664** גרסה: **[גרסת חוזה]** סטטוס: **[סטטוס חוזה]**

בלנק - לר - בר מחודשים גע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

אפרים ישראל חנוני

המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 היועץ ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדיון ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.

2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
תבנית: יועץ ביסוס קרקע
מס' חוזה: CONT-5-664
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]
בלנק - לור - בר מהנדסים נע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

פרויקט ישראל מגורים

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופתו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

[שם ספק]

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מבניקת קרקע והנדסת בסוס

אפריקה ישראל
990
ימים

הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל

000000: [סטטוס חוזה]

[גרסת חוזה]

אביב [שם קק] 9900

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

אפריקה ישראל מגורים

ובכתב.

- | | |
|-----|--|
| 6.6 | היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים. |
| 6.7 | ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוען. |
| 6.8 | המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין. |

7. שכר היועץ

- 7.1 תמורת שרותי היועץ וכל יתר התחייבותיו לפי תווה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7 שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

- 7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים
בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי
שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

- 7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הכרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ואו צורת ביצוע

צ'ריקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל
אביב
[שם ספק] :990

גרסה: [גרסת חוזה]

CONT-5-664 : מס' חוזה:

[סטטוס חוזה] : סטטוס:

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מבניקת קרקע והנדסת בסוס

הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלב התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: יועץ ביטוח קרקע	מס' חוזה:	CONT-5-664	בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ מכניקת קרקע והנדסת בטון
ספק:	[שם ספק]	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

אפריחה ישראל מגורים

- 9.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בטמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ז"א**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש,

המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

- | | |
|------|--|
| 9.11 | אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור. |
| 9.12 | בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון. |
| 9.13 | מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ. |
| 9.14 | למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל ההיועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. |
| 9.15 | אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. |
| 9.16 | היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא את כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות וזכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנייל. |
| 9.17 | הפרת סעיף זה על כל תנאיו יתחשב להפרה יסודית של ההסכם. |

10. אספקת תכניות

- | | |
|------|---|
| 10.1 | בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצייב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין. |
| 10.2 | עם גמר שרותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת. |
| 10.3 | הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין. |

- | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------------|-----------|------------|
| 10.4 | כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי פרויקט: | שדה דב - דירור | תבנית: יועץ ביסוס קרקע | מס' חוזה: | CONT-5-664 |
| ספק: | [שם ספק] | להשכרה - תל אביב | מס' חוזה: | סטטוס: | מס' חוזה: |

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אפרוקה ישראל מוגרים

מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

- 10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.
- 11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

בלנק - לרר - בר מחנדים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

CONT-5-664 :מס' חוזה

[טטטט חוזה] :טטטט

תבנית: יועץ ביטוח קרקע

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל
אביב

[שם ספק] :790

אופק ישראל מגורים בע"מ

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.1.6. היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית:	יועץ ביסוס קרקע	מס' חוזה:	CONT-5-664
שם:	[שם 500]	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אשראי ישראל מנורם מע"מ

בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות ומזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי

פרויקט: שדה דב - דיור

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

מס' חוזה: CONT-5-664

להשכרה - תל

אביב

[שם ספק]

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מבניקת קרקע והנדסת בטון

אפו"ק ישראל מנורם מע"מ

14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שרותי היועץ על פי חוזה זה.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתיתסס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

פרויקט: **שדה דב** **תוכנית** **ייעוץ ביסוס קרקע** **תבנית: יועץ ביסוס קרקע**
 להשגחה **מוריס**
 אבי **מוריס**
 משרד **מוריס**
 ספק: **מוריס**
 גרסה: **גרסה**
 [גרסת חוזה]
 סטטוס: **סטטוס חוזה**
 מס' חוזה: **CONT-5-664**
בלנק - לור - בר מתנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטוס

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנוזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: יועץ ביסוס קרקע	מס' חוזה: CONT-5-664	בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ מכניקת קרקע והנדסת בטון
שם ספק:	[שם ספק]	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
			[סטטוס חוזה]	

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

א. מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
המזמין

[שם ספק]
היועץ

אני הח"מ, אלחנן פיון עו"ד/דיוח מרח' כחמסניא מאשר כי הי"ה א. סנא 13 הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.

אלחנן פיון, עו"ד
מ.ד. 9020
רח' המסגר 26, ת"א 6777679
טל': 03-6035300

תאריך: 24.5.26
חתימה וחתימת עו"ד/דיוח:

בלנק - לור - בר מונדיס מ"ה
מכירת קרקע וחנות בסוס

CONT-5-664

מס' חוזה:

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - ד"ר
להשכרה - תל

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

אביב
[שם ספק]

ספק:

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בתל אביב - מגרש 3209 + מגרש 320, שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

נתוני הפרויקט –

מכרז מס' תא / 2024 / 273 דיור להשכרה לטווח ארוך, מתחם צפון רובע שדה דב א' והידועים כמגרש 3209, בשטח של 3,607 מ"ר הכולל 255 יח"ד + מגרש 3202, בשטח של

3,432 מ"ר הכולל 135 יח"ד, סה"כ 390 יח"ד

שטחי המגרשים:

תא שטח מס' 3209 – 3.6 דונם 255 יח"ד בינוי מרקמי 9 קומות + מגדל 40 קומות

שטחים עיקריים:

מבנה מרקמי – 2,830 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 954 מ"ר עילי שירות, מבנה מגדל – 17,638 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 8,301 מ"ר עילי שירות, תעסוקה – 1,271 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 424 מ"ר עילי שירות, מסחר – 1,170 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 130 מ"ר עילי שירות, חניון – 14,000 מ"ר תת"ק.

תא שטח מס' 3202 – 3.4 דונם 135 יח"ד בינוי מרקמי 9 קומות + מגדל 20 קומות

שטחים עיקריים:

מבנה מרקמי – 3,234 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 1,078 מ"ר עילי שירות, מבנה מגדל – 7,605 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 3,579 מ"ר עילי שירות, תעסוקה – 1,163 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 388 מ"ר עילי שירות, מסחר – 990 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות – 110 מ"ר עילי שירות, חניון – 13,000 מ"ר תת"ק.

חניה – 5 מרתפי חניה ב 80% משטח המגרש, החניה תהא ע"פ התקן הארצי בתוקף בעת הוצאת היתרי הבניה ולא פחות מאשר בטבלה שבנספח התנועה.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 5070973057 תא / 2 / 4444 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- מגרש 3209 + מגרש 3202.

מפה להיתר בניה						
ישוב	:	תל אביב-יפו	כתובת	:	רחוב	0
הוכן עבור	:	שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ מס' סידורי	:	25/265		
גוש	חלקה	בשכמות	שטח רשום(מ"ר)	תכנית מפורטת	מגרש	שטח מגרש(מ"ר)
6896	224	לא	6145	507-0973057	3209	3607
6632	584	לא	7600			
6632	589	לא	38244			

מפה להיתר בניה						
ישוב	:	תל אביב-יפו	כתובת	:	רחוב	2040
הוכן עבור	:	שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ מס' סידורי	:	25/268		
גוש	חלקה	בשכמות	שטח רשום(מ"ר)	תכנית מפורטת	מגרש	שטח מגרש(מ"ר)
6896	204	לא	503981	507-0973057	3202	3432

מס' חוזה: 5-664-CONT-5
מס' חוזה: 5-664-CONT-5
מס' חוזה: 5-664-CONT-5

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל אביב
[שם ספק]

תאריך: 2024

אשראי ישראל - תל אביב

המוזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת תחילת העבודה על הפרויקט. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המוזמין.

"הרשות המקומית" - תל אביב

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המוזמין לבין הרשות המקומית.

- 2.8 המנהל הוא : שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ
- 2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המוזמין.
- 3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :
- א. ראש צוות : [שדה נוסף 4]
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : [שדה נוסף 5]
- 3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : [שדה נוסף 6]
- 5.2 הנושאים הם :
- א. התקדמות שרתי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המוזמין הינו כדלקמן :

[אחוז השתתפות צד א]

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

אנליסט ישראל מוריס בע"מ

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: יועץ ביסוס קרקע	מס' חוזה:	CONT-5-664
ספק:	[שם ספק]	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
				[סטטוס חוזה]

נספח "ב"
שירותי היועץ

1. כללי

1.1 שירותי היועץ יכללו :

- א. חקירה, ניתוח והערכה של התכונות ההנדסיות של הקרקע.
- ב. ניתוח הקשר ההדדי בין המבנה לקרקע והמלצות אופטימליות למערכת יסודות, תמוך ודיפון, שיפועי חפירה ומילוי חוזר, טיפול בשיטת ביצוע תשתית במגרשים פרטיים, בשטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא - הכל בהתאם לאופי המבנים, הפתוח והקרקע.

1.2 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופרוט השירותים :

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן :

2.1 חקירת שתית :

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והמתכננים של המבנה, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני הפתוח והמבנה.
- ג. הכנת פרוגרמה ואומדן משוער של קידוחים, חקירות ובדיקות קרקע בתיאום עם מתכנני הפתוח והמבנה.
- ד. הכנת תכניות, מפרטים וכתבי כמויות כדרוש לעריכת מכרז בין קבלנים לביצוע חקירות השתית, כולל: קידוחים, בורות ניסיון, חקירות גיאולוגיות וכד' ובדיקות קרקע באתר ובמבדקה.
- ה. טיפול בעריכת מסמכי המכרז בין קבלנים, השתתפות בסיור קבלנים, מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים ובקשר למסירת העבודה לקבלן.
- ו. פיקוח עליון והדרכה על ביצוע חקירות השתית, הקדוחים ובדיקות הקרקע.
- ז. בדיקה ואישור של חשבונות הקבלן המבצע את חקירות השתית ובדיקות הקרקע.
- ח. דווח בכתב למתכנני המבנה ולמזמין על ממצאי הקידוחים, החקירות ובדיקות הקרקע. בין היתר - CBR השתית, פרמטרים לתכנון קירות תומכים, אפשרויות לניצול החומר המקומי מחפירה לצרכי מילוי, אפיון חומר מילוי מובא, הנחיות לשיפועי עבודות עפר (חפירה/מילוי) זמניים וסופיים, תסבולת הקרקע לביסוס וכו'.

אופק ישראל
אשר מנציג

בלנק - לור - בר מחנודסים בע"מ
מבניקת קרקע והנדסת בטון

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל אביב

שם: [שם 990]

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

2.2 המלצות לתכנון מוקדם:

- א. עיבוד וניתוח ממצאי חקירות השתית. מיון מדגמי הקרקע מהקידוחים.
- ב. הערכת התכונות ההנדסיות של הקרקע והשלכתן על היסודות ושאר חלקי המבנה.
- ג. בחינה וניתוח של החלופות השונות לתכנון השתית, התשתית, היסודות, החפירה, התמוך והדיפון והמילוי החוזר - בתיאום עם מתכנני הפתוח והמבנה, כולל השתתפות בדיונים.
- ד. ריכוז ומתן מסקנות והמלצות למתכנני הפתוח והמבנה לקביעת מבנה התשתית, המערכת הקונסטרוקטיבית או אחרת של היסודות ושאר חלקי המבנה המושפעים על ידי היסודות, לקביעת שיפועי חפירה, למערכת התמוך והדיפון ולמילוי חוזר, כפי שיתואמו עם היועץ.
- ה. יעוץ ליועץ בהכנת אומדן משוער של ערך היסודות, החפירה, התמוך והדיפון והמילוי החוזר לחלופות השונות.
- ו. חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות כיועץ הביסוס.

2.3 המלצות לתכנון מפורט:

- א. הכנת דוח הנחיות לביצוע חישובי היציבות והשקיעות של הקרקע.
- ב. הכנת דו"ח קרקע הכולל נתונים חתכים תרשימים הנחיות והמלצות לחישובי היציבות לתכנון וביצוע: עבודות עפר, תשתית דרכים, תשתית לרצפת מרתף תחתון, תמוך, ניקוז, מילוי, תפרים במבנה וכד'.
- ג. בדיקת ההתאמה של תכניות היסודות, החפירה והדיפון להמלצות.
- ד. הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה להכנת מפרטים וכתבי כמויות לביצוע התשתית, היסודות, החפירה, הדיפון והמילוי החוזר.
- ה. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרז בין קבלנים לבצוע התשתית, היסודות, החפירה, התמוך, הדיפון והמילוי החוזר, השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים.
- ו. בקורת על תכניות הפתוח, החפירה, התמוך והדיפון, התשתית, המילוי והביסוס ועל התכנון הקונסטרוקטיבי של המבנה.
- ז. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות קבלנים לשוני בשיטת הביסוס.

2.4 פיקוח עליון על עבודות עפר, תשתיות ביסוס, תמוך ודיפון ומילוי חוזר:

- א. בקרת עבודות עפר ומצעים בעזרת מבדקה שתוזמן על ידי החברה וניתוח שוטף של התוצאות.
- ב. פיקוח עליון על טיב ביצוע עבודות חפירה, תמוך תשתית, מילוי ביסוס וכד' בתיאום עם המתכננים והמנהל.
- ג. פיקוח עליון לבדיקה אם נתוני הקרקע, המתגלים בזמן הביצוע, מתאימים לנתונים שהתקבלו מחקירת השתית. במקרה הצורך התאמת

אפיק ישראל מנורם מניימ

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב [שם ספק] גרסה: [גרסת חזרה] סטטוס: [סטטוס חזרה] CONT-5-664 מס' חזרה: מלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ מכניקת קרקע והנדסת בטון

ועדכון הנתונים וההמלצות שנתנו על ידי היועץ לתוצאות הבדיקות והעבודות המתגלות בזמן הביצוע.
דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה לאחר כל ביקור של היועץ באתר.

- ד. יעוץ הדרכה ומתן הסברים למנהל ונציגיו באתר.
 - ה. מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
 - ו. קבלת העבודות ומתן הסברים למנהל ונציגיו באתר.
 - ז. ייעוץ למנהל והשתתפות בבירורים עם קבלנים בקשר לעבודות.
 - ח. מעקב אחר ביצוע המבנה והעבודות בסביבתו בכל הקשור לשירותי הייעוץ ומתן הנחיות ופתרונות לבעיות המתעוררות במהלך הביצוע.
 - ט. הכנה וחתומה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבצוע, על אשור לחבור הפרויקט למערכות, ועל אשור לאכלוס ולתעודת גמר.
 - י. בדיקת החשבונות הסופיים של הקבלנים לעבודות, אם המנהל יבקש זאת, בהסתמך על אישורי הכמויות של המנהל.
 - יא. בגמר ביצוע העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתוכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פקוח עליון.
 - יב. טיפול במעקב שקיעות אם יוחלט לבצע מעקב כזה וכן טיפול בבעיות שקיעות במהלך ביצוע התשתית והמבנה ועד תום תקופת האחריות ומתן חוות דעת לטיפול בסטיות מהשקיעות המותרות.
 - יג. עזרה לחברה ככל שיידרש במקרה של בירור תביעות מצד גורמים כלשהם בקשר לסטיות הנובעות משקיעות בקרקע או מכשל בתמוך, לרבות סיוע בפני בתי משפט, הכנת תביעה או כתב הגנה כנגד כל גורם אחראי, בתיאום עם המנהל והיועצים המשפטים של החברה.
 - יד. כל שרות נוסף שמקובל לתת במסגרת פיקוח עליון בתחום התמחות היועץ.
3. היועץ מתחייב לשמור כל במשך 5 שנים לפחת מסיום הפרויקט התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא הייעוץ, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
4. נציג המזמין רשאי להזמין אצל היועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

בלנק - לור - בר מחודסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אופק ישראל מורס בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

אביב
[שם ספק] :פסק

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

להלן לוח לפרויקט בהתאם למכרז והסכם התשתיות שצורף למכרז3.4. תנאים לבניית המתחם ולהשכרת הדירות להשכרה

3.4.1. היזם יחויב להשלים את בניית המתחם (כהגדרת מונח זה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל), בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, בתוך 60 חודשים ממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.

יתר שלבי התכנון והבנייה, יהיו כלהלן ויימנו ממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים -

3.4.1.1. התכנון המוקדם למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 6 חודשים.

3.4.1.2. התכנון סופי למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 9 חודשים.

3.4.1.3. התכנון המפורט למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 13 חודשים.

3.4.1.4. הוצאת היתר בניה (באבחנה מהיתר חפירה ודיפון) לכל המתחם לא יאוחר מאשר - 20 חודשים.

3.4.1.5. השלמת בנייה כנדרש על פי קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - לא יאוחר מאשר - 60 חודשים.

15

3.4.1.6. הוצאת טופס 4 וטופס 5 לכל המתחם - עד 72 חודשים.

(להלן: "שלבי התכנון והבנייה").

בלנק - לור - בר מהנדסים נע"מ
מכניקת קרקע והנדסה בסוס

אפיאל ישראל מנורם קנייני

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

שם ספק: [שם ספק]

התחייבות למעני ביצועהמועד הקובע – תאריך הכרזת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז או בהקצאת הקרקע.מועדים ומטלות פיתוח החלות על הרשות המקומית

1. מועד מסירת מפת תיאום תשתיות לצורך תכנון המבנה לזום תוך	8	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתיות במועד שנקבע בתנאי המכרז. (בתנאי שנחתם הסכם התשתיות עם היום)
2. מועד מסירת המגרש לזום תוך	24	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתיות במועד שנקבע בתנאי המכרז. (ובהתאם לאמור בסעיף 6 בגוף ההסכם).
3. מועד השלמת עבודות החיוניות לקבלת אישור אכלוס תוך	48	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתיות במועד שנקבע בתנאי המכרז.
4. מועד השלמת עבודות הפיתוח	תוך 18 חודשים מהמועד שבו לפחות 80% מיחידות הדיור באתר יקבלו אישור אכלוס.	

מועדים ומטלות החלות על הזים

1. מועד קבלת היתר בניה מאושר תוך	27	חודשים מהמועד הקובע מתחייב הזים לקבל היתר בניה מאושר סופית
2. מועד ביצוע על ידי הזים - קירות תומכים או גדרות היקפיים בגבול המגרש עם השטחים הציבוריים	6	חודשים מקבלת המגרש מאת הרשות המקומית.
3. מועד השלמת המבנה וקבלת אישור אכלוס	בהתאם לתנאי המכרז	חודשים מהמועד קבלת המגרש מהרשות המקומית.

(הערה: המועדים הנקובים לעיל כפופים להסתייגויות המפורטות בנוסח החוזה).

הזיםהרשות המקומית

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

אופק ישראל מוריס מע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

אביב [שם ספק] 990

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי היועץ, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1. מגרש 3209 :

שכר מבוקש- 55,000 ₪ + מע"מ
 - 1.2. מגרש 3202 :

שכר מבוקש- 34,000 ₪ + מע"מ
2. למען הסר ספק:
 - 2.1 גובה שכר הטרחה לחלק מהפרויקט יחושב עפ"י החלק היחסי של שטח התכנית/מס' יחידות הדיור המבוצע באותו חלק מתוך כלל שטח התכנית/כלל יחידות הדיור.
 - 2.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 2.2 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
3. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
4. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

שם ספק: [שם ספק]

אביב

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן :

1.1	חקירת תשתית	25%
1.2	המלצות לתכנון מוקדם	40%
1.3	המלצות לתכנון מפורט	20%
1.4	פיקוח עליון	15%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.

3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

4. המזמין ישלם את שכר היועץ תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אופק ישראל הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל אביב

שם ספק: [שם ספק]

נספח "ו"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד
א.מ. ישראל
ח.פ. מגורים
כתובת : יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
א.נ.,

בע"מ פיתוח
514957786

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת [שם ספק] / הפועל בשם חברת [שם ספק] / המספק שירותים לחברת [שם ספק], מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן :

1. אני מועסק על ידי [שם ספק], המבצעת עבורכם תכנון יועץ ביסוס קרקע בפרויקט שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל [שם ספק] עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן :
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י [שם ספק].
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

[שם ספק]

שם : אלכסנדר בר

ת.ז. : 319214300

כתובת : הירקון 5 בני ברק

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מבניקת קרקע והנדסת בסיס*מחק את המיותר

פרויקט : שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
[שם ספק]
גרסה : [גרסת חוזה]
סטטוס : [סטטוס חוזה]
מס' חוזה : CONT-5-664

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצגת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 13 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

בלנק - ד"ר - בר' מהנדסים נע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

CONT-5-664 :מ' חוזה:

[סטטוס חוזה] :סטטוס

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: שדה דב - ד"ר

להשכרה - תל

אביב

[שם פנק] :פנק

אמיליה ישראלי מוריס מנצח

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.
7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.
10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

אשרף ישראל מנורים בע"מ

נספח "ז1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: יועץ ביטוח קרקע	מס' חוזה: CONT-5-664
שם ספק:	[שם ספק]	גרסה:	[גרסת חוזה]
		סטטוס:	[סטטוס חוזה]

נספח א'

מזהה אישור : 6522085

תאריך הנפקת האישור 24/05/2026		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחרגייה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייתשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ ואו חברות בנות ואו חברות קשורות ואו שותפיות בפרויקט	שם ת.ז. / ח.פ. 520034760	שם בלנק-לרר-בר מהנדסים בע"מ	אופי העסקה : נדל"ן ☐ שירותים ☒ אספקת מוצרים ☐ אחר : ☐	מעמד מבקש האישור משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☒ מזמין מוצרים ☐ אחר : ☐
ת.ז. / ח.פ. 511832230	ת.ז. / ח.פ. 511832230	מען הירקון / 5 בני ברק 5120125	העיסוק המבוטח : מהנדס	
מען דרך החורש 4, יהוד-מונוסון 5647003	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי : חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה			

כיסויים							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					למקרה	לתקופה	
צד ג'	867202252125	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/12/2025	30/11/2026	2,000,000	2,000,000	₪
אחריות מקצועית	867202252125	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/12/2025	30/11/2026	4,000,000	4,000,000	₪

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס,אדריכל,הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה, 086 שירותי פיקוח,תכנון ובקרה

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

א איילון חברה לביטוח בע"מ	חתימת האישור
א איילון חברה לביטוח בע"מ	אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

נספח א

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור 24/05/2026

אסמכתא: 000103243

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה ועיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט ת.ז.נ.פ. 00520034760 מען דואר משה סנה 10 פתח תקווה 0000000	שם ת.ז.נ.פ. מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:	שם בלנק-לרר-בר מהנדסים בע"מ ת.ז.נ.פ. 00511832230 מען הארד 7 תל אביב - יפו 0069710	אופי העסקה: נדל"ן שירותים אספקת מוצרים אחר: ייעוץ תכנון-קרקע ובי מגדלי משרדים עיסוק המבוטח שירותי משרד ומזכירות	משכיר שוכר זכיון קבלן הביצוע קבלני משנה מזמין שירותים מזמין מוצרים אחר:

סוג ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח מהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					למקרה	לתקופה		
צד ג' למקרה	25-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת פסגה 9/2017	01/12/2025	30/11/2026		2,000,000	ש"ח	0302 אחריות צולבת 0307 הרחב צד ג' - קבלנים וקבלני משנה 0309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 0321 מבוטח נוסף - בגין מעשי או מחדלי המבוטח 0315 כיסוי לתביעות המל"ל 0328 ראשוניות-המבוטח מוותר על כל דרישה/טענה מכל מבטח של מבקש אישור
צד ג' לתקופה	25-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת פסגה 9/2017	01/12/2025	30/11/2026		2,000,000	ש"ח	0302 אחריות צולבת 0307 הרחב צד ג' - קבלנים וקבלני משנה 0309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 0321 מבוטח נוסף - בגין מעשי או מחדלי המבוטח 0315 כיסוי לתביעות המל"ל 0328 ראשוניות-המבוטח מוותר על כל דרישה/טענה מכל מבטח של מבקש אישור
חבות מעבידים לעובד למקרה ולתקופה	25-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת פסגה 4/2017	01/12/2025	30/11/2026		20,000,000	ש"ח	0309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 0350 הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים 0319 מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח 0328 ראשוניות-המבוטח מוותר על כל דרישה/טענה מכל מבטח של מבקש אישור

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הפניקס השקעות, ביטוח, אשראי

קמפוס הפניקס

רח' הפניקס 2 | ת.ד. 18, מיקוד 751000
ראשון לציון

שירות לקוחות

*3455 | 03-7332222 | 054-9893455 WhatsApp

אתר הפניקס

www.fnfx.co.il

שליחת מסמכים

inform@fnfx.co.il

שליחת מסמכים

חסכון ארוך טווח ובריאות
F1@fnfx.co.il | פקס. 03-7337986

להורדת האפליקציה



פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' מכפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):*	
00038	יועצים/מתכננים
00040	מהנדס, אדריכל, הנדסאי
ביטול/שינוי הפוליסה*	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 060 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	

אשראי ישראלי
מגורים מע"מ

0190008001



נספח "ח"רשימת תכניות/דו"חות להנפקה

1. דוח קרקע בליווי חתכים ותרשימים רלוונטיים.
2. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

בלנק - לרן - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

מפקח ישראל מגורים מע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל

אביב
[שם ספק]

ספק:

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
 א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
 ח.פ. 514957786
 כתובת : יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
 (המזמין)

אני הח"מ [שם ספק] לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- מגרש 3209 + מגרש 320 בקשר עם
 [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי,
 בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

[שם ספק]

בלנק - לרן - בר מהנדסים בע"מ
 מנכ"ל קרקע והנדסת בסוס

יפא...
 ...
 ...

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

[שם ספק]

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

כתובת : יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: **"היתרה הסופית"**), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר מגרש 3209 + מגרש 320 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקיז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקיז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת היועץ:

[שם ספק]

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת (להלן: **"החברה"**) ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח:

תאריך:

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בסוס

א.מ. ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

[שם ספק]

סוטוט: [סוטוט חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע והנדסת בטון

יפא, ישראל
מנהל פרויקט

מס' חוזה: CONT-5-664

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ ביסוס קרקע

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל אביב

שם ספק: [שם ספק]

